

1501874-09.2022.8.26.0540

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo Majorado

Magistrado: Juliana Maria Maccari Gonçalves

Comarca: Ribeirão Pires

Foro: Foro de Ribeirão Pires

Vara: 3ª Vara

Data de Disponibilização: 26/10/2022

... o tema, já decidiu o E. Tribunal de Justiça de São Paulo:

"TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES - Conformismo defensivo quanto ao mérito da condenação - Pena fixada no mínimo legal - Réu que possui apenas uma condenação transitada em julgado - Reincidência específica - Confissão integral - Compensação possível - Precedentes do STJ e STF - Redimensionamento da pena - Regime fechado ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Ribeirão Pires

Foro de Ribeirão Pires

3ª Vara

Avenida Prefeito Valdério Prisco, nº 150, Ribeirão Pires-SP - cep 09400-005

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1501874-09.2022.8.26.0540 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501874-09.2022.8.26.0540

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo Majorado

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2262028/2022 - 01º DP MAUÁ-

DR.ALFREDO GARBINO, 27648506 - 01º DP MAUÁ-DR.ALFREDO GARBINO, GX2793-1/2022 - 01º

DP MAUÁ-DR.ALFREDO GARBINO, 2262028 - 01º DP MAUÁ-DR.ALFREDO GARBINO

Autor:

Justiça Pública

Indiciado:

MATEUS DA PONTE DIAS e outros

Réu Preso

Prioridade Idoso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). JULIANA MARIA MACCARI GONÇALVES

Vistos.

I - RELATÓRIO

GABRIEL WHALLACY CARA DE ALMEIDA, JONATHAN MIKE SOUZA GONÇALVES e MATEUS DA PONTE DIAS, qualificados nos autos, foram denunciados pela prática, por duas vezes, do crime previsto no art. 157, §2º, inciso II, e §2º-A, inciso I, com a agravante do art. 61, inciso II, alínea "h", cumulado com o art. 29 e na forma do art. 70, segunda parte, todos do Código Penal, pois, no dia 25 de setembro de 2022, por volta das 15h50min, na Estrada Eduardo Valeriano Nardelli, nº 273, nesta Comarca, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, agindo com unidade de desígnios, identidade de propósitos e comunhão de vontades, subtraíram, para proveito comum, coisas alheias móveis, consistentes em (a) da vítima Joildo Alcântara Pereira, um caminhão modelo I/KIA UK2500 HD SC, placas EFX-5315, e dois

telefones celulares, sendo um da marca Motorola e outro da marca Samsung, e (b) da vítima Laudenir Pezini, pessoa idosa, com 76 anos, um telefone celular da marca Samsung (fls. 163/166).

A denúncia foi recebida em 03 de outubro de 2022 (fls. 167/168).

O réu foram citados e apresentaram resposta à acusação (fls. 231/233).

Realizada audiência de instrução e julgamento, foram ouvidas as vítimas e duas testemunhas. Ao final, os réus foram interrogados.

Encerrada a instrução processual, o Ministério Público requereu a parcial procedência da ação penal, com a condenação de todos os réus por apenas um crime de roubo. Quando à dosimetria da pena, pugnou pela fixação da pena-base no mínimo legal, o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea e da agravante da reincidência, assim como das majorantes descritas na denúncia, com a imposição de regime inicial fechado.

A Defesa, por sua vez, pugnou pela absolvição dos réus ou, subsidiariamente, a aplicação da pena no mínimo legal e a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

É o relatório. Fundamento e decido.

II – FUNDAMENTAÇÃO

A ação penal é parcialmente procedente.

Trata-se, na hipótese, de acusação pelo cometimento da seguinte infração penal, por duas vezes:

Roubo

Art. 157 - Subtrair coisa móvel alheia, para si ou para outrem, mediante grave ameaça ou violência a pessoa, ou depois de havê-la, por qualquer meio, reduzido à impossibilidade de resistência:

Pena - reclusão, de quatro a dez anos, e multa.

§ 2º - A pena aumenta-se de 1/3 (um terço) até metade:

II - Se há o concurso de duas ou mais pessoas.

§ 2º-A - A pena aumenta-se de 2/3 (dois terços):

I - Se a violência ou ameaça é exercida com emprego de arma de fogo.

Pois bem.

A materialidade do crime foi devidamente demonstrada pelo Boletim de Ocorrência (fls. 12/18), autos de exibição/apreensão (fls. 26/29), assim como pelos depoimentos prestados tanto em sede policial, quanto sob o crivo do contraditório.

A autoria também é certa.

Tanto em fase pré-processual quanto em Juízo, os réus GABRIEL WHALLACY CARA DE ALMEIDA, JONATHAN MIKE SOUZA GONÇALVES e MATEUS DA PONTE DIAS confessaram a imputação. Disseram que agiram juntos e realmente se utilizaram de arma de fogo para a prática do crime, além de aduzirem que estavam arrependidos. Negaram, todavia, a subtração do celular da vítima Laudenir, dizendo que não tinham a intenção de praticar dois roubos, mas apenas o roubo do caminhão, e que se acabaram levando o celular junto não sabiam que se tratava de objeto de propriedade daquela vítima. Disseram que Gabriel abordou a vítima com uma arma, na companhia de Jonathan, enquanto Mateus ficou em um Corsa acompanhando a prática do delito. E a confissão dos acusados, como se verá a seguir, foi corroborada pelos demais elementos de prova produzidos nos autos, havendo, portanto, compatibilidade e concordância suficientes a fim de que dela se extraia o devido valor probatório, nos moldes do art. 197 do Código de Processo Penal.

A vítima JOILDO ALCÂNTARA PEREIRA narrou que estavam na casa de seu sogro, a vítima Laudenir, quando saíram e entrou no caminhão. De repente, dois indivíduos se aproximaram e acabaram abordando seu sogro e ele, apresentando uma arma. Seu sogro entrou em luta corporal com um deles. Depois, saiu do caminhão para separar a briga, e eles levaram o caminhão. Em seguida, estava passando um sujeito que o ajudou a perseguir o caminhão, e iniciaram uma busca, enquanto já haviam avisado a polícia sobre o delito. Apesar de ter perdido contato com o caminhão por alguns minutos, recebeu notícia de que a polícia havia localizado o bem, assim como prendido os três réus em flagrante.

A vítima LAUDENIR PEZINI narrou que estava com seu genro e sua enteada quando dois sujeitos chegaram, com uma arma, e levaram o caminhão. Agrediram o depoente naquele

contexto.

O policial militar DOUGLAS DE LUNA SOARES declarou que receberam informação de que havia um roubo de caminhão, e que a vítima estava acompanhando o veículo. Então, localizaram o caminhão e acabaram fazendo um cerco policial, fechando o trânsito. No momento da abordagem, perceberam que um veículo Corsa também estava envolvido na ação criminosa. No Corsa, havia dois indivíduos: Mateus e Jonathan. No caminhão, estava Gabriel. Foi encontrada uma arma de fogo junto ao passageiro do Corsa. As vítimas reconheceram os acusados no DP. Não conhecia os acusados de outras abordagens.

No mesmo sentido, o depoimento do policial militar TELLES DE AZEVEDO, que também participou da diligência.

É certo que o simples fato de duas das testemunhas ouvidas serem policiais militares nada significa para que sejam desconsiderados seus depoimentos ou que sejam recebidos com reservas, tendo em vista o entendimento pacífico da jurisprudência no sentido de que os depoimentos de policiais não podem ser desconsiderados ou desacreditados apenas por sua condição, considerando a ausência de proibição de que, como qualquer cidadão, prestem testemunho sob o compromisso da lei.

Assim, a desconsideração do depoimento policial apenas se dá quando configurados atos de parcialidade, motivados por vingança, perseguição ou interesse na causa, os quais deverão ser demonstrados de forma segura e objetiva no caso concreto, o que não ocorreu na hipótese em apreço, em que não há qualquer indício de que a abordagem policial, motivada pela perseguição dos acusados após a consumação da prática delitiva, tenha se dirigido de maneira específica a incriminar os réus, gerando dúvidas em relação à eventual suspeição dos referidos agentes. Reputo, portanto, idônea a prova oral produzida pela acusação.

E, nesse contexto, entendo que o delito de roubo se encontra devidamente comprovado, tendo em vista a efetiva demonstração de que os réus, em concurso de agentes e mediante a utilização de arma de fogo a fim de exercer grave ameaça sobre as vítimas (revólver de marca rossi, calibre .38, conforme Boletim de Ocorrência de fls. 15), subtraíram os bens descritos na denúncia, e identificados no auto de exibição e apreensão acostado aos autos.

Destaco que, como bem indicado pelo representante do Ministério Público, não é mesmo o caso de condenação por dois crimes de roubo em concurso formal, tendo em vista a ausência de demonstração inequívoca de que tinham ciência sobre a propriedade de um dos celulares subtraídos ser da vítima Laudenir, ou mesmo de sua intenção de praticar dois delitos.

Do que se apurou durante a instrução processual, os réus, na verdade, subtraíram o caminhão em questão, levando, todavia, os celulares que estavam dentro do veículo, sendo de rigor, então, o acolhimento parcial da denúncia, para que a condenação se dê por apenas um crime de roubo.

Passo, então, a individualizar a pena.

Os réus possuem condenações anteriores com trânsito em julgado, que se configuram como reincidência, razão pela qual deixo de exasperar a pena em razão dos maus antecedentes.

Não há nos autos qualquer outra informação que os prejudique no que tange à culpabilidade, à conduta social, à personalidade, aos motivos, às circunstâncias e às consequências do delito.

Assim, fixo a pena-base no mínimo legal, ou seja, 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Na segunda fase, presente a agravante genérica da reincidência, nos moldes do art. 61, inciso I, do Código Penal, notadamente em razão das condenações relativas ao processo nº 0063093-88.2017.8.26.0050 - réu Gabriel (fls. 209/211), ao processo nº 1506288-50.2021.8.26.0050 - réu Mateus (fls. 212/214), e ao processo nº 0010515-13.2015.8.26.0635 - réu Jonathan (fls. 215/217).

Diante da confissão dos sentenciados em Juízo, reputo cabível, todavia, a compensação integral dessa agravante com a atenuante prevista no art. 65, inciso III, 'd', do mesmo diploma legal, uma vez que esta última, por se referir à personalidade do agente, se configura como circunstância preponderante, assim como

a reincidência, nos termos do art. 67 do Código Penal.

Sobre o tema, já decidiu o E. Tribunal de Justiça de São Paulo:

“TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES – Conformismo defensivo quanto ao mérito da condenação – Pena fixada no mínimo legal – Réu que possui apenas uma condenação transitada em julgado – Reincidência específica – Confissão integral – Compensação possível – Precedentes do STJ e STF – Redimensionamento da pena – Regime fechado mantido – Recurso parcialmente provido (voto n. 44416).” (Apelação nº 1500123-81.2021.8.26.0617, 16ª Câmara de Direito Criminal, rel. Des. Newton Neves, j. 19.05.2021).

Todavia, exaspero a pena em 1/6 (um sexto) em razão da agravante prevista no art. 61, inciso II, alínea "h", do Código Penal, por uma das vítimas da violência e grave ameaça se tratar de pessoa idosa, o que era de conhecimento dos acusados. Assim, a pena alcança o patamar de 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses e 11 (onze) dias-multa.

Na terceira fase, verifica-se a incidência das causas de aumento previstas no §2º, inciso II, e §2º-A, inciso I, do art. 157 do Código Penal.

E, presentes duas majorantes previstas na parte especial do Código Penal, de rigor a aplicação do disposto no art. 68, parágrafo único, daquela lei, segundo a qual, "no concurso de causas de aumento ou de diminuição previstas na parte especial, pode o juiz limitar-se a um só aumento ou a uma só diminuição, prevalecendo, todavia, a causa que mais aumente ou diminua."

Desse modo, a fim de se evitar a desproporcionalidade da reprimenda, exaspero apenas em 2/3, aplicando, tão-somente, o disposto no art. 157, §2º-A, inciso I, do Código Penal, alcançando a pena 07 (sete) anos, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 18 (dezoito) dias-multa.

Assim, as penas finais aplicadas aos réus são de 07 (sete) anos, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 18 (dezoito) dias-multa.

Diante da ausência de informações a respeito das condições socioeconômicas dos réus, fixo o valor dos dias-multa no mínimo legal.

Tendo em vista a gravidade concreta dos delitos, bem como a reincidência dos agentes, fixo o regime inicial fechado de cumprimento de pena, nos moldes do art. 33, §2º, do Código Penal, o qual reputo suficiente para atingir as finalidades da pena, consistentes na prevenção geral e especial e na retribuição.

Tendo em vista a circunstância de o crime ter sido praticado com grave ameaça à pessoa e em pena superior a 02 (dois) anos, incabível, por fim, a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos ou a suspensão condicional da pena, consoante aos artigos 44, I, e 77, "caput", do Código Penal.

III – DISPOSITIVO

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a ação penal, a fim de CONDENAR os réus GABRIEL WHALLACY CARA DE ALMEIDA, JONATHAN MIKE SOUZA GONÇALVES e MATEUS DA PONTE DIAS, como incurso no art. 157, §2º, inciso II, e §2º-A, inciso I, com a agravante do art. 61, inciso II, alínea "h", ambos do Código Penal, às penas de 07 (sete) anos, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e 18 (dezoito) dias-multa, esta última calculada na base do valor unitário mínimo.

Indefiro aos acusados o direito de apelar em liberdade, tendo em vista que tiveram sua prisão preventiva decretada durante o curso processual (fls. 130/134), e permanecem presentes os requisitos autorizadores desta providência cautelar, especialmente a necessidade de se garantir a ordem pública e assegurar a aplicação da lei penal.

Deixo, outrossim, de arbitrar indenização em favor dos ofendidos, considerando a ausência de pedido dos interessados e de contraditório quanto a esta questão, bem como diante da inexistência de dados seguros para estimativa precisa do prejuízo causado, o que poderá ocorrer, oportunamente, pelas vias próprias.

Comuniquem-se as vítimas.

Após o trânsito em julgado, oficie-se ao TRE, considerando o disposto no art. 15, inciso III, da Constituição Federal, e ao Instituto de Identificação (IIRGD), e expeça-se guia para encaminhamento à Vara das Execuções Criminais.

Sentença registrada eletronicamente. Publique-se. Intimem-se.

Ribeirão Pires, 26 de outubro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA